سؤال و جواب الدرس الرابع الفقه

اختبار تقييمي متقدم جدا في الفقه مستخلص من درس الملف، يختبر الفهم والتحليل والاستنباط لا الحفظ.

سراج القلوب La Lanterne des Cœurs
cmc · Tunisia

☆ Star 0 | Try as student

1 تنبيه: الأسئلة الآتية في مستوى متقدم جدًا... بحسب الدرس، ما هو السبب الأصولي لعدم اشتراط النية في الاستنجاء والاستجمار؟

[✓ A] لأنهما أعمال إنقاء مادية لغرض زوال النجاسة وليس عبادة تكلّف بنية
B لأن النية محصورة في الفروض فقط وفقًا لصيغة المصنف
C لأن النية قد تعقّد الإجراءات اليومية وحرّم التيسير
D لأن النية غير مذكورة في نصوص الحديث التي أوردها المصنف

Explanation

1. الجواب الصحيح مبني على كلام المصنف: الاستنجاء والاستجمار يهدفان إلى زوال النجاسة - وهذا عمل متمم لزوال العيب لا عبادة مقصودة.
2. لذا لم يشترط المصنف نية لأن المقصود هو الإنقاء المادي للمخرجين لا أداء عبادة مرتبطة بالنية.
3. البدائل خاطئة لأن الدرس صرّح أن الاستنجاء والاستجمار ليسا من سنن الوضوء التي تفتقر للنية وإنما من إجراءات إزالة النجاسة.

2 بناءً على تعريف المصنف، أيُّ وصفٍ أدق للاستنجاء عند تطبيقه على مثال طارئ: وجود بقع رطبة بعد البول على حاشية الثوب؟

A تنظيف جاف بالمسح وحده كافٍ
B استخدام حجر واحد لمسح البقع دون ماء
[✓ C] غسل بالماء إلى غلبة الطهارة - تطبيق للاستنجاء كما حدده المصنف
D انتظار تجفّف البقعة ثم إزالتها دون غسل

Explanation

1. المصنف عرف الاستنجاء بأنه إزالة النجاسة بالماء أو ما يقوم مقامه حتى يغلِب على الظن الطهارة.
2. في المثال المطلوب - غسل المخرج والمكان بالماء وإعادة الصبّ حتى الغلبة - هو تطبيق واضح للاستنجاء.
3. البدائل الأخرى تخطئ لأن الاستجمار بالمناديل أو الأحجار لا يحقق الغلبة المائية المطلوبة بحسب تعريف المصنف.

3 ما هي الحكمة العملية التي فصلها المصنف لوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء؟

[✓ A] الاحتياط في التطهر ومنع نقل النجاسة والجراثيم إلى ماء الوضوء
B التقليد الأعمى للسنة دون حكمة عملية
C تأكيد على ترتيب أفعال الوضوء دون اعتبار صحي
D تنقية النية قبل الشروع في الوضوء

Explanation

1. المصنف بيّن أن اليدين أكثر تعرّضًا للنجاسة والجراثيم وقد تنقلها إلى ماء الوضوء والمتوضئ.
2. لذلك الغسل احترازي لحماية الماء وصحة المتوضئ.
3. البدائل تخطئ لأنها لا تربط الغسل بالاحتياط الصحي الذي ذكره المصنف.

4 استدلالًا بما ورد عن الاستجمار، كيف يُفهم الاستثناء في جواز الاكتفاء بحجر واحد في ضوء قاعدة المصنف؟

A الحكم بالثلاثة مجرد عادة لا دلالة لها
B لا يجوز مطلقًا الاكتفاء بحجر واحد لأن الحديث نصّ على ثلاثة
[✓ C] إذا حقق حجر واحد الإنقاء فالكفاية واردة لأن المدار غاية الإنقاء
D الحجر الواحد يكفي فقط عند العجز التام عن استخدام الماء

Explanation

1. المصنف ذكر أن المدار على الإنقاء، فإذا حقق الحجر الإنقاء فالكفاية واردة.
2. الاستثناء مبني على قاعدة الغائية - تحقيق الغرض المانع من العينة الثلاثية.
3. البدائل الأخرى تفترض نصًا قطعيًا على عدد محدد دون مراعاة إنما الطلَب هو الإنقاء.

5 من خلال نص الدرس، ما القيود المنبثقة على الاستنجاء بوسائل غير الماء مثل المناديل الورقية؟

A المناديل محرم استخدامها لأن الشرع ميز الماء وحده
B يجوز دون قيد لأن المهم إزالة النجاسة فقط
[✓ C] يجوز بشرط أن يكون ما يستعمل طاهرًا ويؤدي إلى استبراء وإنقاء المخرج
D يجب أن يحل محله ثلاثة مناديل دائمًا كما في الاستجمار

Explanation

1. المصنف أجاز الغير مائي مما يقوم مقام الحجر إذا أنقاه المحل.
2. القيود: أن يكون من الأعيان الطاهرة ويؤدي إلى استبراء المخرج ومسح النجاسة وإيصال الطهارة الظاهرية.
3. البدائل الخطأ تتجاهل شرط الطهارة والإنقاء الموضوعي الذي أكده المصنف.

6 كيف تستنبط من الدرس علاقة ترتيب سنن الوضوء بوجوب النية عند بدء الفرض؟

A النية غير مرتبطة بترتيب السنن لأن النية للفرض فقط
B تطبيق النية يخص الفروض المتأخرة فقط
C النية هنا اختيارية بحسب مزاج المتوضئ
[✓ D] إذا سبقت السنة محل الفرض فشاء تكون بنية لأنها تدخل في الشروع

Explanation

1. المصنف والشارح ذكروا أن ما يسبق محل الفرض لا بد أن يكون بنية، وصيغة النية أن يقصد القلب عند الشروع.
2. لذا غسل اليدين للسنة إن تقدم على محل الفرض يقتضي نية لأنه يدخل ضمن الشروع في الأفعال التي تسبق الفرض.
3. البدائل الأخرى إما تُفرّق بين ما سبق ومابعد خلافًا لشرح الشارح أو تتجاهل صفة النية المذكورة.

7 ما الاستدلال الفقهي لقول المصنف: 'لا يستنجي من ريح'؟ اختر التفسير الأقوى وفق الدرس.

A لأن الريح لا تعتبر وسيلة طاهرة حسب الأصول
B لأن الرائحة قد تُضل وتؤدي إلى بدع في الطهارة
C لأن الريح تمنع النية الصحيحة في الطهارة
[✓ D] لأن المقصود إنقاء المخرج مادياً لا إزالة الرائحة فحسب

Explanation

1. المقصود أن الاستنجاء يعني إزالة العيب المادي لا مجرد التخلص من الرائحة.
2. لذلك لا يكفي رائحة الزوال إن لم يزول العيب المادي من المخرج.
3. البدائل الأخرى تختزل المقصود أو تتنافى مع تعريف الاستنجاء كما عرضه المصنف.

8 طبق قاعدة المصنف على نازلة: مصلي وجد ماءً محدودًا لا يكفي للغلبة، فما واجبه؟

A التوقف عن الصلاة حتى يتوفر ماء كافٍ
[✓ B] استعمال الاستجمار الطاهر إذا لم يكفَ الماء لتحقيق الإنقاء الظاهر
C إعادة الصلاة لاحقًا بدون تطهير لأن النية تكفي
D استخدام الماء جزئيًا ثم التقدير بقبول الحال دون استجمار

Explanation

1. المصنف أشار إلى فضل الماء وأنه أطهر وأحب، لكن أجزأ الاستجمار إذا تعذر الماء.
2. في الحال، يجب محاولة الإنقاء بالماء أولًا وإذا لم يكفَّ يجوز الاستجمار بحجر أو مناديل طاهرة لتحقيق الإنقاء الظاهري.
3. البدائل خاطئة لأنها تمنع التبديل أو تفرض الاستنجاء بالماء فقط دون مراعاة التيسير.

9 بالنظر إلى الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار، ما موقع الإجماع عند المصنفين كما عرض الدرس؟

A الإجماع ينفي أي مرونة في التطبيق
B الإجماع غير وارد في مسألة الاستجمار حسب المصنف
C الإجماع يُلزم ثلاث أحجار فقط دون استثناء
[✓ D] الإجماع رُويت به مشروعية الاستجمار لكن مع مراعاة الغرض من الإنقاء

Explanation

1. الدرس ذكر نقل الإجماع على مشروعية الاستجمار عن ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد.
2. إذن موقع الإجماع قوي في المشروعية لكنه يترك مرونة في عدد الحجارة إذا تحققت الغاية.
3. البدائل الخاطئة تتجاهل نقل الإجماع أو تفهمه على حصر صارم لا يقابله نص تقييدي.

10 في تحليل النص، لماذا صرّح المصنف بأن الماء 'أطهر وأطيب وأحب إلى الفقهاء' رغم إباحة الاستجمار؟

A لأن الفقهاء كانوا متأثرين بعادات النظافة الشخصية
B الماء مفضّل للتطهر الكامل لكنه لا يلغي جواز الاستجمار للتيسير
[✓ C] الفقهاء وصفوه كذلك دون سبب عملي حقيقي
D لأن الماء يرمز لنية الطهارة بينما الحجر لا يفعل

Explanation

1. لأن الماء يحقق الطهارة المطلقة وهو الأصل والمصدر الأفضل للإنقاء.
2. الاستجمار تيسير لا تعطيل للمفضلية، فالماء مفضّل حيث تيسر.
3. البدائل خطأ لأنها تجعل الاستجمار مساويًا للماء أو تنفي تفضيل الماء الواضح في النص.

11 استنباطًا من الدرس: أي عناصر الصفة في الاستنجاء تُظهر أنه يُعد "مقدمة للواجب"؟

A التحقق من النية قبل البدء
B الاستنجاء من الريح فقط
[✓ C] غسل المخرج ومواصلة سكب الماء حتى غلبة الطهارة

Explanation

1. المصنف وصف الاستنجاء بأنه مقدمة الواجب لأنها لازمة لزوال النجاسة وإتمام صحة الوضوء.
2. عناصر الصفة: غسل اليدين قبل الإناء، غسل مخرج البول والغائط، مواصلة الصب حتى الغلبة.
3. البدائل الخطأ تتجاهل عنصر الاستمرارية والهدف من الإجراء كشرط لكونه مقدمة واجبة.

12 بما ذكره الشارح - النفراوي - حول النية في السنن: كيف تُحدد 'صفة النية' عند البدء بسنن الوضوء؟

A نية لفظية تُقال قبل أي فعل من سنن الوضوء
B النية ليست مطلوبة في السنن بحسب النفراوي
[✓ C] قصد القلب عند شروع غسل السنن التي تسبق محل الفرض
D نية تُعلن بعد إتمام السنن لضبط الترتيب

Explanation

1. الشارح قال إن ما تقدم على محل الفرض يفتقر إلى نية، وبداءة النية تكون بقصد القلب عند الشروع.
2. بالتالي صفة النية: قصد القلب عند الشروع بالسنن التي تسبق الفرض.
3. البدائل الأخرى خاطئة لأنها تجعل النية لفظية أو غير متصلة بالشروع كما شرح النفراوي.

13 وفق الدرس، أي تداول مفهومي يفرق بين الاستنجاء والاستجمار في جوهر القاعدة الفقهية؟

A كلاهما مرادفان دون اختلاف في الوسائل
B الاستجمار هو الأصل والاستنجاء استثناء معكوس
[✓ C] الاستنجاء: إنقاء بالماء، الاستجمار: تيسير بالحجر أو ما يقوم مقامه
D الاستنجاء للرائحة فقط والاستجمار للنجاسة المادية

Explanation

1. الاستنجاء يعتمد الماء أو ما يقوم مقامه لإزالة النجاسة وصولًا إلى الغلبة.
2. الاستجمار يعتمد الأحجار أو ما يقوم مقامها كبديل تيسيري عندما لا يتيسر الماء.
3. البدائل الأخرى تختلط بين وسائلهما أو تتجاهل مقصدهما المختلف - الإنقاء بالماء مقابل التيسير بالحجر.

14 طبق مبدأ 'لا يستنجي من ريح' على نازلة: شخص شعر بتغيّر رائحة لكنه لم يَرَ علامة نجاسة، فما المطلوب شرعًا حسب الدرس؟

A الاستنجاء فورًا بالاعتماد على الرائحة فقط
B التوقف عن الصلاة لأن الرائحة دليل كافٍ للنجاسة
[✓ C] التحقق واستبراء المخرج ثم استنجاء إن عُلم وجود نجاسة

Explanation

1. المصنف يفصل أن الرائحة وحدها لا تُعد سببا للاستنجاء إن لم يَتأكّد العيب المادي.
2. المطلوب الاستبراء والتحقق - المسح أو الفحص وأخذ ما يلزم من وسائل الإنقاء لا الاستناد للرائحة وحدها.
3. البدائل الخاطئة إما تأمر بالاستنجاء الفوري دون تحقق أو تقلل من أهمية الفحص كما في النص.

15 كيف يستخلص من الدرس موقع مسح الأذنين ضمن سنن الوضوء مقارنة بباقي الأفعال؟

A مسح الأذنين من الفروض الأساسية للوضوء
B مسح الأذنين فضيلة اختيارية لا علاقة لها بالسنن
[✓ C] مسح الأذنين منصوص عليه كسنة بينما بقية الأفعال المذكورة فرائض

Explanation

1. الدرس نصّ أن مسح الأذنين سنة وأن الباقي فرائض - أي مسح الأذنين من السنن المقررة وليس فرضًا.
2. موقعه ضمن السنن يدل على كونها مراعية للتمام والترتيب وليس من أركان الوضوء الأساسية.
3. البدائل الخطأ تخلط بين فرض ومسألة سنية دون اعتبار نص المصنف والشرح المرافق.